

Fuqarolik ishlari bo'yicha
Toshkent shahar Mirobod tumani sudiga

Da'vogar: Aliyev Jahongir Bahodirovich
manzil: Yunusobod tumani 7-daha 26-uy 59-xonadon
telefon: +998930396666

Javobgar: "Contineo Asia" MChJ
Manzil: MIROBOD TUMANI, FAROVON MFY,
AFROSIYOB KO'CHASI, 8A-UY
telefon: +998930666373
STIR: 305923492

Da'vo arizasi

Fuqarolik-huquqiy xarakterdagi shartnomani haqiqiy mehnat shartnomasi deb e'tirof etish,
foydalanilmagan mehnat ta'tillari uchun kompensatsiya to'lovlari hamda ma'naviy zararni
undirish to'g'risida

Men, Da'vogar — Aliyev Jahongir Bahodirovich, 2024-yil may oyidan boshlab amalda javobgar "Contineo Asia" MChJda Promouter lavozimida o'z faoliyatimni boshlaganman. Biroq javobgar tomon amaldagi mehnat munosabatlarini yashirish va mehnat qonunchiligida belgilangan majburiyatlardan qochish maqsadida men bilan 2024-yil may oyidan 2026-yil mart oyigacha fuqarolik-huquqiy xarakterdagi (GPH) shartnomalar tuzib kelgan.

Keyinchalik, 2026-yil mart oyida javobgar meni aynan o'sha ish joyimga, o'sha Promouter lavozimiga va o'sha funksional vazifalarimni saqlab qolgan holda rasmiy mehnat shartnomasi asosida shtatga qabul qildi. Men ushbu tashkilotda 2026-yil iyun oyining oxirigacha ishladim va 4iyul 2026y. sanada o'z xohishimga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qildim.

Ishdan bo'shash jarayonida foydalanilmagan mehnat ta'tillari uchun kompensatsiya (yakuniy hisob-kitob/raschyot) so'raganimda, "Contineo Asia" MChJ rahbariyati faqatgina 2026yil martidan iyungacha bo'lgan 4 oylik davr uchun kompensatsiya to'lab berishini, 2024-yil mayidan 2026-yil martigacha bo'lgan davr (GPH davri) uchun esa hech qanday to'lov qilinmasligini ma'lum qildi.

Javobgarining ushbu xatti-harakatlari amaldagi qonunchilik normalariga butunlay ziddir.
Zero:

1. Mehnat kodeksining 11-moddasi 5-qismiga ko'ra: "Haqiqatda xodim va ish beruvchi o'rtasidagi yakka tartibdagi mehnat munosabatlarini tartibga soladigan fuqarolik-huquqiy xarakterdagi shartnomalar tuzish taqiqlanadi".
2. Mehnat kodeksining 11-moddasi 6-qismiga ko'ra: "Agar jismoniy shaxs bilan tuzilgan fuqarolik-huquqiy xarakterdagi shartnoma yakka tartibdagi mehnat munosabatlarini tartibga solayotganligi aniqlansa, bunday shartnomaga nisbatan mehnat to'g'risidagi qonunchilik normalari qo'llaniladi".
3. Mehnat kodeksining 11-moddasi 7-qismida ushbu munosabatlarni mehnat munosabati deb e'tirof etish sud tomonidan amalga oshirilishi belgilangan.

Mening 2024-yil may oyidan boshlab haqiqatda doimiy shtatdagi xodim sifatida ishlaganimni quyidagi faktlar tasdiqlaydi:

1. Tizimli to'lovlar: Menga har oy muntazam ravishda va bir xil davrda bank plastik kartam orqali mehnat haqi to'lab kelingan. Bu munosabatlarning bir martalik xizmat ko'rsatish emas, balki tizimli mehnat bo'lganini isbotlaydi.
2. Ish tartibi va majburiyatlar uzviyligi: Mening 2026-yil mart oyigacha bo'lgan GPH shartnomamda ko'rsatilgan majburiyatlarim va mart oyidan keyingi rasmiy mehnat shartnomamdagi lavozim va majburiyatlarim bir xil bo'lgan. Ishga kelib ketish vaqtlarim ish joyim ham bir xil bo'lgan.

3. **Nazorat va tobe'lik:** Men har kuni ish beruvchining ish rejimiga rioya qilgan holda faoliyat yuritganman, rahbariyatdan topshiriqlar olib, bajarilgan ishlar bo'yicha doimiy hisobot topshirib borganman. (Telegram guruh orqali)

Shuningdek, Mehnat kodeksining 234-moddasiga asosan, mehnat shartnomasi bekor qilinganda xodimga foydalanilmagan barcha yillik mehnat ta'tillari uchun pul kompensatsiyasi to'lanishi shart. Javobgarning aybi bilan men 2024-yil mayidan boshlab deyarli 2 yil davomida haq to'lanadigan yillik mehnat ta'tili huquqidan mahrum etildim.

Mehnati kodeksining 564-moddasiga muvofiq, xodimning mehnat huquqlari buzilishi natijasida unga yetkazilgan ma'naviy zarar ish beruvchi tomonidan qoplanishi belgilangan. Qariyb ikki yil davomida mening qonuniy mehnat huquqlarim kamsitilgani, ijtimoiy kafolatlar (yillik mehnat ta'tili, kasallik varaqasi va boshqalar) ta'minlanmagani hamda qonuniy huquqlarimni talab qilganimda ish beruvchi tomonidan asossiz e'tirozlarga uchraganim sababli menda jiddiy ma'naviy va ruhiy siqilishlar yuzaga keldi.

Shu sababli huquqlarimni tiklashni so'rab, sudga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Yuqorida qayd etilganlarga ko'ra quyidagilarni

S O' R A Y M A N :

1. Da'vogar Aliyev Jahongir Bahodirovich va javobgar "Contineo Asia" MChJ o'rtasida 2024-yil may oyidan 2026-yil mart oyigacha bo'lgan davrdagi munosabatlarni haqiqiy yakka tartibdagi mehnat munosabatlari (mehnati shartnomasi) deb e'tirof etishingizni
2. "Contentio Asia" MChJ zimmasiga men ishlagan to'liq davr (2024-yil may — 2026-yil iyun) uchun foydalanilmagan yillik asosiy mehnat ta'tillari (har bir yil uchun kamida 24 kalendar kun hisobidan) uchun tegishli kompensatsiya (raschyot) pullarini hisoblash va undirib berish majburiyatini yuklashingizni
3. Menga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun javobgar "Contentio Asia" MChJdan mening foydamga 5 000 000 (besh million) so'm miqdorida kompensatsiya undirib berishingizni.

Ilova : 1. Da'vogar shaxsini tasdiqlovchi ID karta nusxasi.

2. GPH shartnomasi

3. 2026-yil mart oyidagi mehnat shartnomasi va ishga qabul qilish haqidagi buyruq

4. Mehnat daftaridan ko'chirma

5. Bank plastik kartasidan 2024-2026 yillar uchun oylik tushumlari ko'chirmasi

6. Ish faoliyatini, topshiriqlar va hisobotlar almashinuvini tasdiqlovchi Telegram yozishmalari Verifix dasturi skrinshotlari.

Da'vogar: ALIYEV JAHONGIR BAHODIROVICH

04-avgust 2026-yil.